开封德丰机械制造有限公司3·15一般机械伤害事故调查报告

2024年3月25日，尉氏县应急管理局接群众举报：3月16日，我县十八里辖区尉氏县百茂科技有限公司发生一起亡人事故。经核实，属尉氏县百茂硅胶科技有限公司同一院内的开封德丰机械制造有限公司在3月15日晚7点40分发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

4月2日，尉氏县人民政府依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）的有关规定，成立了由县政府副县长郭芳任组长，县应急管理局局长方志立、县政府办公室八级职员周彦超任副组长，县纪委监委、县总工会、县应急管理局、县公安局、县科学技术和工业信息化局和十八里镇政府等有关部门为成员单位的开封德丰机械制造有限公司3·15一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问相关人员、调阅相关资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

开封德丰机械制造有限公司（以下简称德丰公司），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：苏文娟，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2023年05月17日，住所：河南省开封市尉氏县十八里镇二郎庙村一组，登记机关：尉氏县市场监督管理局，统一社会信用代码：91410223MACK6CN5XN,经营范围　一般项目：金属结构制造；金属工具制造；金属制日用品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；金属制品修理；金属材料销售；机械设备研发；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司总经理貊新忠，实际控制人：貊新川。

2023年6月1日，德丰公司与尉氏县百茂硅胶科技有限公司签订协议，百茂硅胶科技有限公司将其公司厂房租赁给德丰公司，租赁期限从2023年6月1日至2028年5月31日，租金每平方米10元，租赁面积以实际使用面积为准。

二、事故经过及救援情况

3月15日晚上7点40分，德丰公司职工鲍乐天在半成品生产车间炼胶房操作1号混炼机进行炼胶作业，在没有切断设备电源的情况下，站在混炼机支架上伸手清理料斗内剩余的物料，被正运转的混炼机搅拌装置将整个身体卷入料斗内。

在场职工李天明发现后立即向正在车间工作的其他职工呼救，貊永康赶到现场将混炼机电源关闭，混炼机停止运转，鲍乐天在混炼机料斗内已无生命体征。随后，公司实际控制人貊新川及其他人员相继赶到事故现场，联系鲍乐天家属到场。貊新川安排总经理貊新忠向公安机关报告，安排董发红等人将鲍乐天的尸体从混炼机料斗内移出。貊新川及申庄村鲍石金等人与鲍乐天家属协商善后事宜。次日凌晨2点多，双方达成二百万元的赔偿协议并同意尸体火化。5时许，德丰公司联系尉氏县殡仪馆派车将鲍乐天的尸体拉到殡仪馆火化。貊新忠没有向公安机关和有关部门报告。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者基本信息

鲍乐天，男，汉族，2006年10月21日出生，身份证号：410223200610213117，系德丰公司职工，尉氏县十八里镇申庄村五组村民，2023年2月1日与德丰公司签订劳动合同并入职。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失二百余万元。

四、事故发生的直接原因和事故性质

（一）直接原因

鲍乐天将手伸进正在运转的混炼机内清理剩余物料，整个身体被搅拌装置卷入料斗内搅拌，是致其死亡的直接原因。

（二）间接原因

1. 企业安全生产责任制不健全，未制定生产安全事故应急救援预案；

2. 安全教育培训落实不到位，安全教育培训记录表无鲍乐天签名；

3. 鲍乐天安全意识淡薄，违反安全操作规程进行物料清理作业；

4. 属地政府安全管理职责履行不到位，未对企业安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程的建立和落实进行检查；

5. 十八里镇应急办检查人员缺乏必要的安全管理业务知识。

（三）事故性质

事故调查组认定，该起事故属于一般生产安全机械伤害责任事故。

五、对事故责任的认定和处理建议

（一）对个人的责任认定和处理建议

1. 德丰公司职工鲍乐天安全意识淡薄，违反安全操作规程进行物料清理作业，致其被卷入混练机料斗内当场死亡，应负事故直接责任，鉴于鲍乐天在事故中死亡，免于责任追究。

2. 德丰公司总经理貊新忠未按规定报告事故；企业安全生产主体责任落实不到位；未制定生产安全事故应急救援预案。建议对德丰公司总经理貊新忠依法追究法律责任。

3. 德丰公司实际控制人貊新川，督促企业落实主体责任不到位，安全教育培训落实不到位，未按规定及时报告事故，建议县应急管理局依据安全生产相关法律法规对貊新川行政处罚。

4. 十八里镇政府副镇长李红涛对分管的应急管理、安全生产和镇应急办工作重视不够，应负领导责任，建议十八里镇党委责成党委委员李红涛写出深刻检查。

5. 十八里镇政府应急办主任郭亚飞，对监督检查企业安全生产工作存在业务能力不足，安全管理职责履行不到位，安全检查流于形式。建议县纪委监委依纪依规对郭亚飞给予纪律处分。

6. 十八里镇申庄村委支部书记、村主任蔡建设，未组织建立印章管理制度，开具鲍乐天死亡证明没有向上级报告事故。建议县纪委监委依纪依规对蔡建设给予纪律处分。

7. 十八里镇申庄村委会计蔡金锋，对申庄村委会公章管理不严，开具鲍乐天死亡证明没有向上级报告事故。建议县纪委监委依纪依规对蔡金锋给予纪律处分。

（二）对事故单位的责任认定和处理建议

开封德丰机械制造有限公司企业主体责任落实不到位，安全生产责任制不健全，安全教育培训落实不到位，发生职工违章作业造成一人死亡事故。建议县应急管理局依据安全生产相关法律法规对开封德丰机械制造有限公司给予行政处罚。

（三）属地监管责任

十八里镇政府对辖区安全生产工作重视不够，应急办安全管理职责履行不到位，对企业安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程的建立和落实检查不到位；应急办检查人员缺乏必要的业务知识。建议十八里镇政府向县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施建议

开封德丰机械制造有限公司要深刻汲取事故教训，健全完善并严格落实安全生产责任制，加强生产安全事故隐患排查；强化职工安全教育培训，认真开展全员安全教育培训，让每一名职工牢记各自岗位的安全操作规程：在生产经营活动中要加强现场安全管理，杜绝违章操作，将生产安全事故遏制在萌芽状态。

十八里镇政府要认真履行安全管理职责，提高安全生产管理人员业务素质，强化对负责镇应急办安全生产工作人员业务培训；要加强对辖区内企业的安全检查，督促工作人员将安全生产工作做细做实，确保将辖区内各项安全生产工作落到实处。

开封德丰机械制造有限公司3·15

一般机械伤害事故调查组

2024年5月22日